CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
———o0o———

Số: 89/2026/QĐ-P4SHOP-TMU *Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2026*
Ngày hiệu lực: 01/01/2026 | Phiên bản: v2.4 (Chính thức)

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG

SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ P4SHOP — TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

(Đồng thời là Hợp đồng điện tử giữa Sàn P4Shop và Người Bán / Người Mua)

CĂN CỨ PHÁP LÝ

- *Bộ luật Dân sự năm 2015;*
- *Luật Thương mại năm 2005;*
- *Luật Giao dịch điện tử năm 2023;*
- *Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023;*
- *Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 85/2021/NĐ-CP);*
- *Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân;*
- *Nhu cầu và khả năng của các bên tham gia giao dịch trên Sàn P4Shop.*

MỤC 1. PHẠM VI ÁP DỤNG & ĐỊNH NGHĨA

1.1. Điều khoản và Điều kiện này quy định các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm giữa Công ty Cổ phần Thương mại Điện tử P4Shop ("Sàn P4Shop"), Nhà Bán Hàng ("Người Bán") và Khách Hàng ("Người Mua") đối với toàn bộ giao dịch đặt hàng, vận chuyển và thanh toán được thực hiện trên nền tảng P4Shop.

1.2. Bằng việc nhấn "Đồng ý" hoặc hoàn tất thanh toán trên hệ thống, Khách hàng xác nhận đã đọc, hiểu rõ và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định này.

1.3. Giải thích từ ngữ. Trong văn bản này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- "Sàn P4Shop": nền tảng thương mại điện tử P4Shop thuộc Trường Đại học Thương mại, do Công ty Cổ phần Thương mại Điện tử P4Shop vận hành;
- "Người Bán": tổ chức, cá nhân đã được xác minh danh tính và được phép đăng tải, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên Sàn P4Shop;
- "Người Mua" hoặc "Khách Hàng": tổ chức, cá nhân đặt mua hàng hóa, dịch vụ trên Sàn P4Shop;
- "Đơn hàng": yêu cầu mua hàng hóa, dịch vụ của Người Mua đã được hệ thống xác nhận thành công;

- "Ban Quản Lý Sàn": bộ phận của Sàn P4Shop phụ trách kiểm duyệt, xác thực, hỗ trợ và hòa giải tranh chấp;
- "Ngày làm việc": các ngày trong tuần, trừ thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định của pháp luật.

1.4. Văn bản này được thiết lập dưới dạng hợp đồng điện tử, có giá trị pháp lý tương đương văn bản giấy theo quy định của Luật Giao dịch điện tử.

MỤC 2. ĐẶT HÀNG VÀ THANH TOÁN AN TOÀN

2.1. Đơn hàng chỉ được xác nhận hợp lệ sau khi hệ thống P4Shop gửi thông báo xác nhận thành công (qua email hoặc thông báo ứng dụng).

2.2. Các phương thức thanh toán được sàn hỗ trợ gồm có:

- Ví điện tử (ZaloPay, MoMo);
- Thẻ ngân hàng nội địa/quốc tế (Visa, Mastercard, JCB);
- Thanh toán khi nhận hàng (COD).

2.3. Sàn P4Shop áp dụng cơ chế bảo vệ giao dịch (Escrow - tạm giữ thanh toán), số tiền người mua thanh toán chỉ được chuyển cho nhà bán khi đơn hàng được giao thành công và không phát sinh khiếu nại trong thời hạn quy định.

2.4. Giá bán và hóa đơn:

- Giá hàng hóa, dịch vụ được niêm yết bằng đồng Việt Nam (VND) và phải thể hiện rõ đã bao gồm hay chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, phí vận chuyển và các khoản phí khác;
- Người Bán có trách nhiệm xuất hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật khi Người Mua có yêu cầu.

2.5. Hủy đơn hàng:

- Người Mua có thể yêu cầu hủy đơn hàng khi đơn hàng chưa được bàn giao cho đơn vị vận chuyển;
- Số tiền đã thanh toán của đơn hàng bị hủy hợp lệ sẽ được hoàn lại theo quy định tại Mục 4 của văn bản này.

MỤC 3. VẬN CHUYỂN & GIAO HÀNG THẦN TỐC (P4SHOP ROCKET)

3.1. Dịch vụ Giao hàng nhanh P4Shop Rocket cam kết giao hàng trong 24 giờ đối với các đơn hàng đủ điều kiện đặt trước khung giờ cắt ca (24h đêm).

3.2. Người mua có quyền đồng kiểm ngoại quan (tình trạng hộp, niêm phong) trước khi nhận bưu gửi từ nhân viên giao hàng.

3.3. Theo dõi đơn hàng: Người Mua có thể theo dõi trạng thái vận chuyển của đơn hàng theo thời gian thực trên ứng dụng hoặc website của Sàn P4Shop.

3.4. Giao hàng không thành công:

- Trường hợp không liên lạc được với Người Mua sau nhiều lần giao, đơn hàng sẽ được hoàn về Người Bán theo quy định của đơn vị vận chuyển;
- Người Mua được thông báo trước khi đơn hàng bị hoàn và được hỗ trợ sắp xếp lại lịch giao nếu có yêu cầu.

3.5. Rủi ro đối với hàng hóa thuộc trách nhiệm của Người Bán và đơn vị vận chuyển cho đến khi Người Mua nhận hàng thành công.

MỤC 4. CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN VÀ ĐỔI TRẢ (ĐIỀU KHOẢN CỐT LÕI 1)

4.1. Điều kiện hoàn tiền: Điều kiện, tỷ lệ hoàn tiền, các trường hợp không được hoàn tiền và thời hạn xử lý phải được thông báo rõ ràng trước khi thanh toán.

4.2. Thời hạn xử lý: Việc hoàn tiền sẽ được thực hiện theo đúng chính sách đã công bố của nhà bán và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành trong vòng tối đa 07 ngày làm việc.

4.3. Miễn phí đổi trả: Đối với sản phẩm lỗi do nhà sản xuất hoặc giao sai mẫu mã, P4Shop hỗ trợ 100% chi phí vận chuyển đổi trả chiều ngược lại.

4.4. Quy trình yêu cầu hoàn tiền, đổi trả:

- Bước 1: Người Mua gửi yêu cầu qua hệ thống P4Shop kèm mô tả và hình ảnh, video minh chứng (nếu có);
- Bước 2: Người Bán hoặc Ban Quản Lý Sàn xem xét và phản hồi trong thời hạn quy định;
- Bước 3: Sản phẩm được gửi trả (nếu cần) và hoàn tiền về phương thức thanh toán ban đầu trong thời hạn tại khoản 4.2.

MỤC 5. GIA HẠN TỰ ĐỘNG ĐỊNH KỲ (ĐIỀU KHOẢN CỐT LÕI 2)

5.1. Áp dụng cho các dịch vụ có tính chất đăng ký (subscription/gói hội viên Wow). Nhà bán phải công khai rõ giá, chu kỳ thanh toán và hướng dẫn hủy.

5.2. Đồng thời, phải gửi thông báo trước khi gia hạn ít nhất 03 ngày và cho phép người dùng dễ dàng hủy bỏ trên giao diện tài khoản bất cứ lúc nào.

5.3. Nội dung thông báo gia hạn tối thiểu gồm:

- Tên gói dịch vụ, mức phí và chu kỳ thanh toán tiếp theo;

- Ngày gia hạn dự kiến;
- Đường dẫn hoặc hướng dẫn hủy gia hạn trên giao diện tài khoản.

MỤC 6. DỮ LIỆU CÁ NHÂN VÀ TIẾP THỊ QUẢNG CÁO (ĐIỀU KHOẢN CỐT LÕI 3)

6.1. Dữ liệu cá nhân của bạn chỉ được sử dụng cho mục đích xử lý đơn hàng, cung cấp dịch vụ và các mục đích được công bố minh bạch theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

6.2. Việc sử dụng dữ liệu cho mục đích tiếp thị, quảng cáo là một lựa chọn riêng biệt, không bắt buộc và cần có sự đồng ý rõ ràng của bạn qua hộp kiểm [TÙY CHỌN]. Bạn có quyền rút lại sự đồng ý này bất cứ lúc nào.

6.3. Quyền của chủ thể dữ liệu: Người dùng có quyền:

- Được biết, truy cập, chỉnh sửa hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình theo quy định của pháp luật;
- Phản đối hoặc hạn chế việc xử lý dữ liệu cho mục đích tiếp thị;
- Khiếu nại, tố cáo khi cho rằng dữ liệu cá nhân bị xử lý trái quy định.

6.4. Sàn P4Shop áp dụng các biện pháp kỹ thuật và quản lý phù hợp để bảo mật dữ liệu và không bán, trao đổi dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

MỤC 7. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ KHIẾU NẠI (ĐIỀU KHOẢN CỐT LÕ I 4)

7.1. Nhà bán cung cấp kênh hỗ trợ khách hàng và quy trình khiếu nại rõ ràng, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng và không làm ảnh hưởng đến các quyền pháp lý hiện hành của bạn theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

7.2. Ban Quản Lý Sàn P4Shop đóng vai trò trung gian hòa giải và đưa ra phán quyết đền bù nếu nhà bán hàng không tuân thủ cam kết đã niêm yết trong vòng 48 giờ làm việc.

7.3. Trình tự giải quyết khiếu nại:

- Bước 1: Người Mua liên hệ trực tiếp Người Bán qua kênh hỗ trợ trên Sàn P4Shop;
- Bước 2: Nếu không đạt thỏa thuận, Người Mua gửi khiếu nại đến Ban Quản Lý Sàn để được hòa giải;
- Bước 3: Trường hợp không hòa giải được, các bên có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

MỤC 8. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

8.1. Người Bán có nghĩa vụ:

- Cung cấp thông tin trung thực, đầy đủ, chính xác về hàng hóa, dịch vụ, giá cả và nguồn gốc xuất xứ;
- Giao hàng đúng mô tả, đúng thời hạn và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa;
- Thực hiện đúng chính sách bảo hành, hoàn tiền, đổi trả đã công bố;
- Chỉ kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hợp pháp; chấp hành sự kiểm tra, giám sát của Ban Quản Lý Sàn.

8.2. Người Mua có nghĩa vụ:

- Cung cấp thông tin giao hàng, liên hệ và thanh toán chính xác;
- Thanh toán đầy đủ, đúng hạn và kiểm tra hàng hóa khi nhận;
- Không lợi dụng chính sách hoàn tiền, đổi trả hoặc cơ chế khiếu nại để trục lợi.

8.3. Sàn P4Shop có quyền và nghĩa vụ:

- Vận hành nền tảng an toàn, ổn định; bảo vệ giao dịch bằng cơ chế Escrow;
- Kiểm duyệt, xác thực Người Bán và nội dung đăng bán;
- Tạm khóa hoặc chấm dứt tài khoản vi phạm sau khi thông báo cho chủ tài khoản, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

MỤC 9. HÀNH VI BỊ CẤM, GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM VÀ BẤT KHẢ KHÁ NG

9.1. Các hành vi bị nghiêm cấm trên Sàn P4Shop:

- Đăng bán hàng hóa, dịch vụ bị pháp luật cấm, hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ;
- Gian lận đánh giá, thao túng thứ hạng, giả mạo danh tính hoặc giao dịch ảo;
- Tấn công, can thiệp trái phép vào hệ thống hoặc thu thập dữ liệu trái phép.

9.2. Giới hạn trách nhiệm: Sàn P4Shop không chịu trách nhiệm đối với thiệt hại phát sinh do lỗi của Người Bán hoặc Người Mua đã được quy định trong văn bản này, nhưng vẫn có trách nhiệm hỗ trợ, hòa giải và áp dụng các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng theo Mục 4 và Mục 7.

9.3. Bất khả kháng: Các bên được miễn trách nhiệm khi không thực hiện được nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng (thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, sự cố hạ tầng mạng diện rộng, quyết định của cơ quan nhà nước) nhưng phải thông báo kịp thời và nỗ lực khắc phục hậu quả.

MỤC 10. HIỆU LỰC, SỬA ĐỔI VÀ LUẬT ÁP DỤNG

10.1. Văn bản này có hiệu lực từ ngày 01/01/2026, phiên bản v2.4 (Chính thức), mã tài liệu P4S-TOS-2026.

10.2. Sàn P4Shop có quyền sửa đổi, bổ sung văn bản này và sẽ thông báo công khai trên nền tảng trước khi áp dụng; các điều khoản cốt lõi không được sửa đổi theo hướng làm giảm quyền lợi hợp pháp của Người Mua.

10.3. Văn bản này được điều chỉnh bởi pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

10.4. Văn bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh; trường hợp có sự khác biệt, bản tiếng Việt được ưu tiên áp dụng.

MỤC 11. THÔNG TIN LIÊN HỆ & BAN KIỂM DUYỆT SÀN

Mọi thắc mắc hoặc yêu cầu hỗ trợ liên quan đến điều khoản giao dịch, xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ P4SHOP — TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

- Trụ sở: Trường Đại học Thương mại, Số 79 Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội;
- Tổng đài hỗ trợ & CSKH: 1900 6868;
- Email tiếp nhận khiếu nại: hotro@p4shop.tmu.edu.vn;
- Đơn vị phát triển: Lê Nguyễn Hà Anh — Sinh viên / Kỹ sư ĐH Thương Mại.

XÁC NHẬN VÀ KÝ KẾT

Hai bên đã đọc, hiểu rõ và thống nhất ký xác nhận vào văn bản này. Văn bản được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2026

BAN KIỂM DUYỆT SÀN	**ĐẠI DIỆN KÝ KẾT**
(Verification & Compliance Department)	*(Authorized Signatory)*
(Ký tên, đóng dấu)	*(Ký, ghi rõ họ tên)*
P4SHOP ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI	**Lê Nguyễn Hà Anh**
	Đơn vị phát triển hệ thống